

Ondergetekende, Rienk Hamond, notaris met plaats van vestiging Edam, verklaart:

- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is;
- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om twaalf uur (12:00 uur) is ondertekend.

Vestigen recht van hypotheek

Offertenummer: tz\1200\kz

Kenmerk: Credo_voorbeeld

Op een januari tweeduizend drieëntwintig, verschenen voor mij, Gerlof Hoogeveen, notaris gevestigd te Haarlem:

1. mevrouw Annelies Dodel, geboren te Oss op negen september negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 9999 XX Rommeldam, Kerkstraat 10, te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Credo Hypotheken B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te 3833 LD Leusden, Fokkerstraat 12 (correspondentieadres voor alle aangelegenheden betreffende de hierna te noemen: "Credo Hypotheken";
2. a. de heer Hermes van der Meer, geboren te Utrecht op eenendertig maart negentienhonderdvierenveertig, zich identificerende met zijn Nederlandse identiteitskaart, met kenmerk DWL8333, uitgegeven te Deventer op tien april tweeduizend tien;
b. mevrouw Annemarie Dodel, geboren te Oss op negen september negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 9999 XX Rommeldam, Kerkstraat 10, te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van de heer Ollie Bommel, geboren te Utrecht op eenendertig maart negentienhonderdvierenveertig, zich identificerende met zijn Nederlandse identiteitskaart, met kenmerk DWL8333, uitgegeven te Deventer op tien april tweeduizend tien;
zonder het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd, tezamen wonende te 3434 GR Nieuwegein, Jan van Halststraat 5;
hierna, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te noemen: de "Hypotheekgever" en "Schuldenaar".

De comparanten verklaarden als volgt:

- Credo Hypotheken en de Schuldenaar zijn een leningsovereenkomst aangegaan, hierna te noemen: de "Leningsovereenkomst", van welke overeenkomst blijkt uit een door Credo Hypotheken uitgebracht en door de Schuldenaar geaccepteerd hypotheekaanbod. Een afschrift van het door Credo Hypotheken en Schuldenaar ondertekend hypotheekaanbod wordt aan deze akte gehecht.
- Blijkens de Leningsovereenkomst verstrekt Credo Hypotheken aan de Schuldenaar een geldlening voor het hierna te noemen bedrag en is de Schuldenaar verplicht aan Credo Hypotheken de in deze akte omschreven rechten van hypotheek en pand te (doen) verlenen op de wijze en onder de bepalingen en voorwaarden als uiteengezet in deze akte.
- Partijen zijn derhalve het navolgende overeengekomen.

LENING

De Schuldenaar verklaarde wegens van Credo Hypotheken ter leen ontvangen gelden hoofdelijk schuldig te zijn aan Credo Hypotheken een bedrag van: zestigduizend euro

(€ 60.000,00) (hierna te noemen: de "Lening").

Credo Hypotheken verklaarde de hiervoor vermelde schuldbekentenis te aanvaarden. Tot zekerheid voor de betaling van de Schuld is de Schuldenaar met Credo Hypotheken overeengekomen en heeft zich jegens Credo Hypotheken verbonden en, voor zover nodig verklaart hierbij met Credo Hypotheken overeen te komen en zich te verbinden, tot het vestigen en tot het bij voorbaat vestigen van het recht van hypotheek casu quo recht van pand zoals hierna wordt omschreven, ten behoeve van Credo Hypotheken.

Looptijd en aflossing

De Lening heeft een looptijd zoals in de Leningsovereenkomst is overeengekomen, dan wel eventueel nader tussen partijen (zal worden) overeengekomen. De aflossing van de Lening vindt plaats op de wijze als bepaald in de aan deze akte gehechte Leningsovereenkomst, de algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling van Credo Hypotheken (hierna te noemen: de "Algemene Voorwaarden") welke zijn gehecht aan de Leningsovereenkomst, en/of op een nader door partijen overeen te komen wijze.

Rente

De Schuldenaar is rente over de Lening tegen het overeengekomen rentepercentage verschuldigd. De voor het eerst te betalen rente wordt berekend vanaf de datum waarop Credo Hypotheken het bedrag van de Lening heeft overgeboekt naar de rekening van de notaris en/of naar de Bouwdepotrekening tot de laatste dag van de desbetreffende maand. Voor iedere volgende maand wordt de door de Schuldenaar te betalen rente berekend over het Uitstaande Bedrag per het einde van de daaraan voorafgaande maand.

Algemene Voorwaarden

Op de Leningsovereenkomst en op deze akte en de daarbij te verstrekken rechten van hypotheek en pand zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden geacht een onderdeel te zijn van de Leningsovereenkomst en deze akte als waren zij in de Leningsovereenkomst en deze akte woordelijk opgenomen. De Hypotheekgever verklaart een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, daarvan kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

Begrippen

Begrippen die in deze akte worden gebruikt, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Algemene Voorwaarden, tenzij in deze akte anders is bepaald of uit de strekking van deze akte het tegendeel voortvloeit.

Onder het begrip "Schuld" wordt in deze akte verstaan: de schulden en verplichtingen tot zekerheid voor de betaling waarvan de Schuldenaar blijkens deze akte aan Credo Hypotheken het recht van hypotheek op het in deze akte genoemde Onderpand verleent of behoort te verlenen.

SVn Starterslening

In verband met de door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) te verstrekken Starterslening, heeft Credo Hypotheken zich jegens SVn en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) verplicht, na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de eerste hypotheekstelling ter leen te verstrekken aan de Schuldenaar. Tevens heeft Credo Hypotheken zich jegens SVn en WEW verplicht reeds afgeloste bedragen op de lening, onder verband van de eerste hypotheekstelling, niet opnieuw te laten opnemen door de Schuldenaar. Voormelde verplichtingen rusten op Credo Hypotheken uitsluitend zolang de bij SVn aangegane Starterslening niet volledig is afgelost.

HYPOTHEEKSTELLING

Tot zekerheid voor:

- a. de terugbetaling van de hoofdsom van de lening zestigduizend euro (€ 60.000,00), (daaronder begrepen de eventueel aan de Schuldenaar terugbetaalde aflossingsbedragen) en voorts de betaling van al hetgeen de Schuldenaar nu of op enig tijdstip in de toekomst al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling aan Credo Hypotheken verschuldigd is of zal worden uit hoofde van de Leningsovereenkomst, deze akte, de Algemene Voorwaarden, eerdere met betrekking tot het hierna te noemen Onderpand verstrekte geldleningen, dan wel uit welke hoofde dan ook, tot een bedrag van zeshonderdzesenzestigduizend euro (€ 666.000,00), en
- b. de betaling van de rente (inclusief overeen te komen verhogingen), vertragingsrente, kosten, schadevergoedingen en/of andere vergoedingen nu of in de toekomst aan Credo Hypotheken verschuldigd uit hoofde van de Leningsovereenkomst en de betaling van al hetgeen Credo Hypotheken overigens uit hoofde van de Leningsovereenkomst, deze akte of de Algemene Voorwaarden van de Schuldenaar te vorderen mocht hebben, welke in deze paragraaf b bedoelde bedragen gezamenlijk worden begroot op een bedrag van zesduizend euro (€ 6.000,00), zijnde veertig procent (40%) van het laatst genoemde bedrag; derhalve tot een totaalbedrag ad zes miljoen euro (€ 6.000.000,00), verleent de Hypotheekgever bij deze aan Credo Hypotheken die van de Hypotheekgever aanvaardt, het recht van eerste hypotheek op het hierna te omschrijven registergoed (hierna te noemen het "Onderpand"):
 - a. huis met tuin gelegen te 9999 XX Zaandam, Teststraat 75, **kadastraal bekend** gemeente KNIJPE, sectie Z, nummer 9995, waaraan door het kadaster een voorlopige kadastrale grens en -oppervlakte is toegekend, ter grootte van ongeveer achtenzestig are en tachtig centiare (68 a 80 ca);
 - b. huis met tuin gelegen te 9998 ZZ Zaandam, Teststraat 50, **kadastraal bekend** gemeente KNIJPE, sectie Z, nummer 9996, ter grootte van achtenzestig are en tachtig centiare (68 a 80 ca);
 - c. huis met tuin gelegen te 9999 WW Zaandam, Teststraat 1, **kadastraal bekend** gemeente KNIJPE, sectie Z, nummers 9997 en 9998, waaraan door het kadaster een voorlopige kadastrale grens en -oppervlakte is toegekend, respectievelijk ter grootte van ongeveer achtenzestig are en tachtig centiare (68 a 80 ca) en achtenzestig are en tachtig centiare (68 a 80 ca);
 - d. huis met tuin gelegen te 9999 ZX Zaandam, Teststraat 10, **kadastraal bekend** gemeente KNIJPE, sectie Z, nummer 9999, ter grootte van achtenzestig are en tachtig centiare (68 a 80 ca).

Hierna wordt onder Onderpand tevens verstaan ieder ander registergoed waarop hypothecaire zekerheid is gevestigd ten behoeve van Credo Hypotheken in verband met de Lening.

De Hypotheekgever staat er voorts jegens Credo Hypotheken voor in:

- a. dat het voormelde Onderpand hem in volle en onbezwaarde eigendom toebehoort, behoudens het (de) eventuele ten behoeve van Credo Hypotheken eerder gevestigde hypotheekrecht(en) ten laste van de Hypotheekgever, en dat hij daarover de onvoorwaardelijke beschikking heeft;
- b. dat het voormelde Onderpand niet is belast met beslagen of met een recht van vruchtgebruik en niet is verhuurd noch anderszins in gebruik of genot is afgestaan aan derden; en
- c. dat het voormelde Onderpand niet anders met recht van hypotheek is of met een tweede recht van hypotheek zal worden bezwaard dan krachtens deze akte, behoudens het (de) eventuele ten behoeve van Credo Hypotheken eerder gevestigde hypotheekrecht(en) ten laste van de Hypotheekgever.

De Hypotheekgever en Credo Hypotheken komen hierbij overeen dat, indien Credo Hypotheken (een deel van) haar vordering(en) tot zekerheid waarvan onderhavig hypotheekrecht wordt gevestigd, overdraagt aan een derde, op deze derde tevens een met (het overgedragen deel van) deze vordering(en) evenredig deel van het hiervoor bedoelde hypotheekrecht als nevenrecht zal overgaan.

Overbruggingshypotheek

Voorts verleent de Hypotheekgever tot zekerheid voor de betaling van de Schuld als hiervoor omschreven, bij deze aan Credo Hypotheken, die van de Hypotheekgever aanvaardt, het recht van tweede hypotheek op het hierna te omschrijven Onderpand:

- a. een kavel landbouwgrond gelegen te 9993 ZZ Zaandam, plaatselijk niet nader aangeduid, **kadastraal bekend** gemeente KNIJPE, sectie Z, nummers 9991 en 9992 respectievelijk ter grootte van zestig are (60 a) en zestig are (60 a);
- b. het recht van opstal met betrekking tot een kavel landbouwgrond gelegen te 9994 ZZ Zaandam, plaatselijk niet nader aangeduid, **kadastraal bekend** gemeente KNIJPE, sectie Z, nummers 9993 en 9994 respectievelijk ter grootte van vijftig centiare (50 ca) en vijf are (5 a).

Woonplaats

Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

EINDE KADASTERDEEL

Hier komt het tweede deel van de akte.

Opmerking: De voorbeeldakten geven een indruk van de cosmetische en inhoudelijke mogelijkheden bij het werken met KIK-akten. De in de voorbeeldakten opgenomen persoonsgegevens zijn fictief en illustratief. Ook de tekst, volgend op de woorden 'Einde Kadasterdeel', is zuiver illustratief van aard. Aan de inhoud en opmaak van deze akten kunnen geen rechten worden ontleend.